m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0104650.14-12-2020

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Ai Commissari dell'ILVA SpA in A.S.
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

e p.c.

Ai destinatari elenco in indirizzo

OGGETTO: ID 7/10 - SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO" - AREE DI COMPETENZA ILVA SPA IN A.S. – "LAND C" PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI ARTT. 245 E 252 D.LGS. 152/06. **COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14-BIS, COMMA 5, DELLA LEGGE 7 AGOSTO DEL 1990 N. 241.**

Con riferimento alla conferenza di servizi decisoria indetta, in forma semplificata e in modalità asincrona, con nota dello scrivente Ministero del 27 ottobre 2020 con protocollo n. 86965/MATTM al fine dell'approvazione del documento ***"Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land C" Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06"***, trasmesso dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con le note dell'8 ottobre 2020, acquisite al protocollo n. 80713/MATTM del 12 ottobre 2020 e al protocollo n. 83959/MATTM del 20 ottobre 2020, così come integrato dalla successiva documentazione trasmessa in data 23 ottobre 2020, acquisita al protocollo n. 85957/MATTM del 24 ottobre 2020, si evidenza quanto segue.

A seguito della richiamata nota di indizione sono pervenuti i seguenti pareri:

- ARPA Puglia – con nota con protocollo n. 85380 del 9 dicembre 2020, acquisita in pari data al protocollo n. 102955/MATTM;
- ISPRA – con protocollo n. 58088 del 10 dicembre 2020, acquisita in pari data al protocollo n. 103445/MATTM.

Alla luce dei suddetti pareri, si ritiene che si possa procedere alla determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza sul documento in oggetto con le seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. il piano operativo delle indagini di caratterizzazione (comprensivo del posizionamento puntuale dei sondaggi e dei piezometri, dei criteri per la composizione dei campioni da destinare alle differenti analisi, della lista degli analiti da ricercare ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle metodiche da utilizzare e del cronoprogramma) deve

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: ria-udg@minambiente.it
e-mail PEC: RIA@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 14/12/2020 alle ore 12:03

essere condiviso con l'ARPA Puglia, in modo da consentire le attività di controllo dei campionamenti e delle analisi, ivi compresa l'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione dei dati. Il cronoprogramma deve contenere la tempistica delle diverse fasi della caratterizzazione, come individuate nel piano operativo stesso;

2. L'ILVA SpA in A.S. deve trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine dell'acquisizione agli atti, il piano operativo delle indagini di caratterizzazione condiviso con l'ARPA Puglia e il relativo cronoprogramma. L'ILVA SpA in A.S. deve inoltre dare comunicazione al Ministero della data effettiva di inizio lavori, nonché dello stato di avanzamento delle attività secondo le fasi definite nel piano operativo;
3. tra le attività preliminari è prevista la realizzazione un'idonea via di accesso e di transito per dei mezzi d'opera. Devono essere forniti nel piano operativo i dettagli costruttivi di tale opera (dimensioni, materiali, ubicazione del tracciato, etc.);
4. devono essere realizzate le indagini per la definizione dello stato qualitativo anche delle matrici *top soil* e falda;
5. per l'analisi delle acque devono essere realizzati piezometri di nuova costruzione propriamente dimensionati per consentire il prelievo di campioni di acque sotterranee da sottoporre ad analisi di laboratorio e le misure di livello freatimetrico. I parametri ricavati dai piezometri di nuova costruzione devono essere eventualmente integrati dai parametri provenienti da piezometri preesistenti. Su questi ultimi è necessario che sia verificata, tramite video-ispezione, la loro funzionalità (agibilità, profondità, fessurazione e possibilità di campionamento);
6. il piano operativo delle indagini di caratterizzazione deve contenere in dettaglio le procedure operative riguardanti installazione e costruzione dei piezometri, nonché le modalità di prelievo e conservazione dei campioni d'acqua sotterranea;
7. dei n. 6 sondaggi geognostici proposti almeno n. 4 di questi sondaggi devono essere approfonditi e attrezzati a piezometri per la verifica della soggiacenza della falda e per il campionamento delle acque sotterranee;
8. al fine di ricostruire localmente la morfologia piezometrica, i piezometri non devono essere allineati lungo un'isopieza, ma posti a monte idrogeologico del sito, a valle e in posizione intermedia tra monte-valle;
9. tutti i sondaggi geognostici devono raggiungere il substrato argilloso e approfondirsi per 1 metro nel banco pelitico. Il campionamento deve essere conforme all'Allegato 2, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa individuazione della frangia capillare:
    T1) campione 1 - Suolo Superficiale: da 0,1 a 1 m dal p.c.;
    T2) campione 2 - Suolo Profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
    T3) campione 3 - Suolo Profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti;
10. devono essere prelevati n. 2 campione di *top soil* (0-10 cm) su un quadrato 50x50 cm in zone non asfaltate o pavimentate, da localizzare il giorno dell'avvio delle attività in presenza dell'ARPA Puglia;

11. nel caso di rinvenimento di livelli stratigrafici significativi dal punto di vista dell'inquinamento (almeno 30 cm di spessore) deve essere prelevato un campione non mediato;
12. al termine delle indagini devono essere effettuate battiture topografiche di precisione per la restituzione dell'esatta localizzazione plano-altimetrica di tutti i punti di prelievo;
13. il set analitico previsto per i terreni, riportato in "Allegato A13", deve essere esteso al *top soil* e integrato con la determinazione dei parametri Amianto, PCB e PCDD/F ad alta risoluzione;
14. devono essere ricercati nei suoli i "Composti organo-stannici" come previsto dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge11 agosto 2014, n. 116, che ha disposto (art. 13, comma 3-bis) che "Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la parola: "Stagno" è sostituita dalle seguenti: "Composti organo-stannici";
15. deve essere inserito in tutti Rapporti di Prova di analisi dei campioni di terreno il valore del parametro "scheletro" determinato dal laboratorio;
16. il set analitico per le acque sotterranee dell'Allegato A14, *"Tabella Analisi di laboratorio proposte sui campioni di acque sotterranee",*deve essere integrato con gli analiti Bario, Vanadio (limiti pareri ISS: http://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/) nonché PCB e PCDD/PCDF ad alta risoluzione;
17. al fine di poter correttamente identificare i valori limite CSC di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 pertinenti al sito, prima dell'avvio delle indagini, l'ILVA SpA in A.S. deve acquisire dal Comune di Taranto il certificato di destinazione urbanistica del sito, non presente nell'Allegato B3 e deve essere chiarito dal Comune se il sito oggetto del Piano di Caratterizzazione debba intendersi riferibile a "*Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale"* o a "*Siti ad uso Commerciale e Industriale";*
18. deve essere verificata la presenza di materiali di riporto. L'eventuale rinvenimento di materiali di riporto deve essere valutato coerentemente a quanto definito dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 13338/TRI del 14 maggio 2014 (test di cessione ai sensi del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998) per verificare se questi materiali possano rappresentare fonte di contaminazione primaria per le acque sotterranee. A tal fine, per ogni sondaggio, devono essere distinti gli spessori di materiale di riporto e litologia naturale sottostante, con conseguente campionamento delle due matrici. Sui materiali di riporto, oltre alle analisi sulla frazione passante i 2 mm, deve essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e devono essere ricercati tutti i metalli di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrati da Vanadio e Cianuri liberi (limiti pareri ISS: http://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/). I risultati sull'eluato devono essere confrontati con i limiti della citata Tabella 2;
19. non possono essere realizzati i test di cessione su campioni litoidi in quanto non previsti Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

20. deve essere integrato l'Allegato B1, "Cartografia dei vincoli territoriali da SIC, SIN, ZPS, PAI etc," in quanto nel Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), realizzato dall'Autorità di Bacino della Regione Puglia e approvato il 30 novembre 2005, il sito "Land C" ricade in un'area ad *"alta probabilità di esondazione (pericolosità idraulica molto elevata A.P.)"*, nella quale gli interventi consentiti sono regolamentati dall'art.7 delle Norme Tecniche Attuazione del PAI. Tale vincolo è anche riportato nel certificato di destinazione urbanistica presente nell'Allegato B3, *"Destinazione d'uso con relativo certificato e stralcio di mappa da PRG",* della Relazione Tecnica;
21. l'ubicazione dei punti d'indagine, nell'Allegato A12, "*Planimetria delle indagini proposte*", deve essere riportata, oltre che sullo stralcio della Carta Tecnica Regionale, sull'ortofoto più recente del sito con indicazione dell'intervallo temporale della ripresa aerofotografica come da fonte dati (SIT Puglia, Google Earth, Geoportale nazionale);
22. devono essere riportate informazioni circa le indagini ambientali pregresse condotte nel 2004, durante le quali sono stati realizzati n. 10 sondaggi geognostici e ai monitoraggi del 2006 su n. 2 piezometri (pag. 31/47). In particolare devono essere fornite informazioni circa il contesto nel quale furono realizzate tali indagini;
23. al fine di consentire all'ARPA Puglia di verificare il posizionamento dei punti di campionamento proposti rispetto ad altre fonti informative disponibili nel GIS Agenziale e di valutare se può essere utile intensificare il numero di sondaggi o di suggerire eventuali spostamenti, previa verifica sul campo, i diversi strati informativi contenuti nel piano operativo devono essere in formato editabile, integrati con una tabella nella quale le coordinate dei punti d'indagine devono essere riportate nel sistema UTM33N WGS84, oltre che secondo il sistema ETRF2000, proiezione RDN2008/UTM33N (EPSG:6708 7792) oppure nel sistema ETRF89, proiezione ETRS89/UTM 33N (EPSG:25833), secondo quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 *"Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso"*;
24. il report conclusivo, contenente i risultati della caratterizzazione, deve essere corredato di grafici e tabelle in formato Excel, mentre i dati cartografici (perimetrazione del sito, planimetrie, ubicazione dei punti d'indagine, etc.) devono essere forniti in formato vettoriale ESRI shapefile e/o geodatabase, accompagnati dai relativi metadati;
25. i risultati della caratterizzazione, unitamente all'Analisi di rischio sito-specifica, ove necessario, devono essere trasmessi entro sei mesi dall'approvazione del Piano di caratterizzazione, così come indicato all'art. 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente comunicazione è inviata al fine di acquisire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, eventuali osservazioni in merito alle condizioni e prescrizioni sopra richiamate prima dell'emissione del decreto di adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi in oggetto. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della presente, si procederà, con apposito Decreto, alla chiusura della conferenza di servizi decisoria indetta, in forma semplificata e in modalità asincrona, con nota del 27 ottobre 2020 con protocollo n. 86965/MATTM al fine dell'approvazione del documento ***"Aree di competenza***

ILVA S.p.A. in AS – "Land C" Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06", trasmesso dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con le note dell'8 ottobre 2020 acquisite al protocollo n. 80713/MATTM del 12 ottobre 2020 e al protocollo n. 83959/MATTM del 20 ottobre 2020, così come integrato dalla successiva documentazione trasmessa in data 23 ottobre 2020, acquisita al protocollo n. 85957/MATTM del 24 ottobre 2020.

Il Dirigente
Ing. Luciana Distaso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Elenco destinatari

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Al Ministero della Salute
Direzione generale della prevenzione sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambientale
Sezione Foreste
Sede Provinciale di Taranto
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
servizio.foreste@regione.puglia.it

Alla Provincia di Taranto
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
Settore Pianificazione e Ambiente
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

All'ASL di Taranto
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Statte
Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente,
Tutela della Salute e Soccorso Civile.
ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Taranto
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
ARPA Puglia
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

All'ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it

All'INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,
Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it
direttoregenerale@postacert.inail.it

Al Prefetto di Taranto
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto
protocollo.prefta@pec.interno.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Consigliere Donato Attubato
segreteria.dica@mailbox.governo.it